A DOKUMENTUMOT
ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK

Veszprémi Törvényszék
10.Pk.60.038/2016/19.

A Veszprémi Törvényszék a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda (eljár: dr. Kolozsi Rita ügyvéd, 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.) által képviselt Lakos Mária Lujza alapító által alapított **Amigos a gyerekekekért Alapítvány** (8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F.; megyei nyilvántartási szám: 19-01-0001753) adataiban bekövetkezett változások és közhasznú jogállás bírósági nyilvántartásba vétele iránt folyamatban lévő ügyében meghozta a következő

v é g z é s t :

A törvényszék elrendeli az alapítvány közhasznúsági nyilvántartásba vételét.

Az alapítvány jogállása: közhasznú

A közhasznú jogállás megszerzésének időpontja: 2019. november 21.

Az alapítvány

képviselői:

Fábián Sára elnök (an.: Veszelszki Márta) – módosítva
(neve: Forgács-Fábián Sára)

Rácz Kamilla kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 4300 Nyírbátor, Császári utca 32.; anyja születési neve: Hájer Márta; megbízás időtartama: határozott idő: megbízás megszűnésének időpontja: 2022.09.12.; képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes; képviseleti jog terjedelme: általános; képviselőtárs: kuratóriumi tag)

Fehér Balázs kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8/B. B lépcsőház, 1. emelet 14.a.; anyja születési neve: Kádár Gabriella; megbízás időtartama: határozott idő: megbízás megszűnésének időpontja: 2022.09.12.; képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes; képviseleti jog terjedelme: általános; képviselőtárs: kuratóriumi tag)

Veszelszki Márta tag (an.: Csillag Márta) – módosítva
(tisztsége: kuratóriumi tag; képviseleti jog terjedelme: általános; képviselőtárs: kuratóriumi tag)

Fábián József tag – módosítva
(tisztsége: kuratóriumi tag; képviseleti jog terjedelme: általános; képviselőtárs: kuratóriumi tag)

kuratóriumának tagjai:

Fábián Sára elnök (an.: Veszelszki Márta) – módosítva
(neve: Forgács-Fábián Sára)

Rácz Kamilla tag – bejegyezve
(lakcím: 4300 Nyírbátor, Császári utca 32.; anyja születési neve: Hájer Márta; megbízás időtartama: határozott idő: megbízás megszűnésének időpontja: 2022.09.12.)

Fehér Balázs kuratóriumi tag – bejegyezve
(lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi út 8/B. B lépcsőház, 1. emelet 14.a.; anyja születési neve: Kádár Gabriella; megbízás időtartama: határozott idő: megbízás megszűnésének időpontja: 2022.09.12.)

alapító okirata módosításának időpontja: 2019. szeptember 12. - módosítva

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A bíróság egyidejűleg intézkedik a végzésnek az országos névjegyzék útján való közzététele iránt.

I n d o k o l á s

Az alapító kérelmet nyújtott be a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 44. § alapján az alapítványnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt.

Tekintettel arra, hogy az alapítványnak a bírósághoz korábban benyújtott alapító okirata nem tartalmazta az Ectv-ben előírt rendelkezéseket, az alapító módosította az alapító okiratot, majd ennek tényét bejelentette a Cnytv. 37. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján.

Benyújtásra került a kuratóriumi tagok, mint vezető tisztségviselőknek a nyilatkozata arról, hogy nem esnek az Ectv-ben meghatározott kizáró ok alá, valamint a korábbi két év beszámolója az Ectv-ben foglalt követelmények teljesítésének megállapíthatósága érdekében.

A Cnytv. 44. § (8) bekezdése értelmében a bíróság a változásbejegyzési kérelemről és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéről egy eljárásban dönt.

A bíróság a változásbejegyzési kérelem tekintetében a benyújtott kérelem és a Cnytv. 37-38. §-a, 53. § (1) bekezdése, valamint a 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.) a jogi személy általános szabályai című első része és az alapítványra vonatkozó hatodik része alapján – azt vizsgálta, hogy az alapító okirat módosítása, valamint a jelen módosítással érintett alapító okirati rendelkezések megfelelnek-e a jogszabályoknak. Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezéseit hatáskör hiányában nem vizsgálhatta [Cnytv. 38. § (3) bekezdés].

A közhasznú jogállásról az Ectv. VII. fejezete rendelkezik. Eszerint közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az Ectv. 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Az Ectv. értelmében ún. közhasznú szervezetként kizárólag olyan civil szervezet vehető nyilvántartásba, amely már legalább két éve működik, azaz két egymást követő lezárt üzleti évvel rendelkezik. Az Ectv. 31-41. §-ai tartalmazzák azokat a feltételeket, melyek a közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükségesek, ideértve a létesítő okirat kötelező tartalmi elemeit.

A bíróság a beszámolók adatai alapján megállapította, hogy megfelelő erőforrás áll az alapítvány rendelkezésére, illetve megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az alapítványnál.

Megállapította a bíróság azt is, hogy a bírósághoz becsatolt, a 2019. szeptember 12. napján elfogadott, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tartalmazza a közhasznú nyilvántartásba vételhez szükséges, az Ectv-ben írt kötelező tartalmi elemeket, valamint a vezető tisztségviselők nyilatkoztak arról, hogy nem esnek az Ectv-ben meghatározott kizáró ok alá.

Mindezek alapján a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint a létesítő okirat módosítását a Ptk. 3:13. § (1) bekezdése szerint nyilvántartásba vette és elrendelte a közhasznúsági nyilvántartásba vételét. A bíróság az alapítvány vagyonfelhasználási módjának módosításáról nem rendelkezett, tekintettel arra, hogy az ott szereplő rendelkezések a közhasznú jogállás megszerzéséhez szükséges szabályozások.

A bíróság az űrlap „D1" lapján szereplő rendelkezések bírósági nyilvántartásba vételét is mellőzte, mivel az ott felsoroltak az alapítvány céljának elérése érdekében végzett közhasznú tevékenységek felsorolását tartalmazza.

A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.

Veszprém, 2019. november 21.

dr. Horváth Dalma
bírósági titkár